

FICHE REPÈRE · ACTION ADMINISTRATIVE

Qui est compétent pour agir ?

Identifier le bon niveau institutionnel avant de soutenir une mesure.

L'ESSENTIEL

Commencez par la matière concernée, puis recherchez le texte qui attribue la compétence. Une institution ne peut agir que dans son champ.

Le premier tri

État

Compétences conservées par l'État.
Demandez le fondement précis.

Nouvelle-Calédonie

Le Congrès délibère et le gouvernement exécute dans les matières attribuées.

Provinces et communes

Les provinces ont la compétence de droit commun. Les communes assurent notamment des services de proximité.

Repères issus du support

Matière	Repère	Vérification
Monnaie	État	Confirmer le texte applicable.
Fiscalité, droit du travail, formation professionnelle	Nouvelle-Calédonie	Vérifier tout le périmètre du dispositif.
Action sociale	Province	Repérer les compétences croisées.
Police municipale	Commune	Distinguer les différents pouvoirs de police.

Avant de conclure

- 1 Nommez la matière exacte**
Un projet peut en mobiliser plusieurs.
- 2 Demandez le texte d'attribution**
Ne vous fiez pas au seul intitulé.
- 3 Repérez les compétences croisées**
Qui décide, finance et met en œuvre ?

⚠ Points de vigilance

- Le Congrès et le gouvernement n'ont pas le même rôle.
- Une mesure mixte peut relever de plusieurs institutions.

✓ Bons réflexes

- Faire citer le fondement.
- Vérifier tout le périmètre.

✗ Pièges à éviter

- Déduire la compétence du financeur.
- Confondre pilotage et exécution.

À retenir

Quel texte donne compétence pour agir ?

POUR ALLER PLUS LOIN

- Module e-learning : **L'action administrative** — palier 0 et séquence 1
- Référence juridique : Constitution, art. 76-77 : [titre XIII](#).
- Référence juridique : Loi organique, art. 20 à 22 : [répartition des compétences](#).
- Contact ressource : **DRH du Congrès**